

**1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813972-66.2025.8.14.0000**

**AGRAVANTES: LILIANE PEREIRA GUIMARÃES TORRES e OUTROS**

**AGRAVADO: VALE S.A.**

**RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

**EMENTA:**

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

**I. Caso em exame**

1. Agravo de instrumento interposto por ocupantes da Fazenda Retiro do Zequinha contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos de ação de reintegração de posse movida por Vale S.A., que suspendeu o curso do processo por 180 dias, com fundamento em acordo de cooperação técnica celebrado entre a autora e o INCRA.
2. A decisão foi proferida em resposta a requerimento da própria parte autora, sem imposição de obrigação ou prejuízo direto às partes agravantes.

**II. Questão em discussão**

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal dos réus para interpor agravo de instrumento contra decisão que suspende o feito por requerimento da parte autora, sem implicar medida desfavorável ou violar o contraditório.

**III. Razões de decidir**

4. O interesse recursal pressupõe sucumbência ou prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 996 do CPC.
5. A decisão recorrida não impôs qualquer ônus, obrigação ou medida lesiva aos agravantes, limitando-se a suspender temporariamente a tramitação do processo a pedido da parte autora.
6. A ausência de necessidade-utilidade no recurso caracteriza falta de interesse recursal, o que inviabiliza seu conhecimento.
7. Eventuais pedidos de acesso às negociações entre Vale S.A. e INCRA devem ser realizados na via administrativa própria.
8. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam a

inadmissibilidade de recurso sem interesse recursal.

#### IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de interesse recursal.

*“1. O recurso só é admissível quando a decisão impugnada causar prejuízo efetivo à parte recorrente, configurando o binômio necessidade-utilidade. 2. Decisão que suspende o processo a pedido da parte autora, sem impor ônus à parte adversa, não enseja interesse recursal.”*

---

*Dispositivos relevantes citados:*

CPC, arts. 10, 11, 489, 313, 932, III e 996; CF/1988, art. 93, IX.

*Jurisprudência relevante citada:*

TJPE, AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019, DJe 06/12/2019;

STJ, REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018;

TJMG, AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01/09/2022, DJe 02/09/2022.

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto por **LILIANE PEREIRA GUIMARÃES TORRES e OUTROS** contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da **AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE** n. 0047447-75.2015.8.14.0136, ajuizada em face de pela Agravante contra **EURIVAL MARTINS DE CARVALHO, LILIANE PEREIRA GUIMARÃES TORRES, FRANCIMAR TRAGINO DA SILVA, JOSÉ ERIVANDISON PEREIRA CORDEIRO E DEMAIS INVASORES DA FAZENDA RETIRO DO ZEQUINAH.**, que suspendeu a tramitação do feito por 180 dias.

#### I

Alega a parte agravante que:

- A ação originária trata de reintegração de posse ajuizada pela empresa Vale S.A., envolvendo o imóvel rural denominado Fazenda Retiro do Zequinha, atualmente ocupado por agricultores familiares da Comunidade Eduardo Galeano, que exercem a posse em regime de subsistência.
- O processo já se encontra em fase de instrução, com testemunhas arroladas e pedido de julgamento antecipado da lide pelos réus, considerando a cessão do imóvel por parte da autora ao Município de Canaã dos Carajás.
- A autora/agravada solicitou a suspensão do processo por 180 dias, fundamentando-se em Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre a Vale S.A. e o INCRA, cujo extrato foi juntado aos autos.

- A decisão de suspensão foi proferida de forma monocrática pela juíza da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, sem que fosse oportunizado às partes rés/agravantes o contraditório, nem houve qualquer fundamentação legal específica que justificasse a medida.

Argumenta que:

- A decisão viola frontalmente o art. 10 do CPC, que impõe a obrigatoriedade de o juiz oportunizar manifestação prévia das partes antes de decidir sobre qualquer questão, ainda que de ofício;
- A ausência de fundamentação contraria o art. 93, IX, da Constituição Federal e os artigos 11 e 489 do CPC;
- A suspensão deferida não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPC, o que evidencia sua nulidade;
- O processo de reintegração trata de litígio possessório com reflexos diretos sobre o direito fundamental à moradia e à terra de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT);
- A gravidade da medida imposta (suspensão do trâmite processual) justifica a interposição do agravo de instrumento sob o fundamento da **taxatividade mitigada** do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), sendo cabível o recurso sempre que haja risco de inutilidade da apreciação da matéria somente em sede de apelação.

Sustenta ainda que:

- A decisão causa grave prejuízo aos agravantes, que permanecem em insegurança jurídica, sem possibilidade de manifestação quanto ao acordo celebrado entre a Vale e o INCRA;
- A decisão deve ser anulada, pois impede o regular andamento processual e compromete o direito de defesa das partes rés, além de violar o princípio da duração razoável do processo (art. 4º e art. 139, II, do CPC);
- A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já reconheceu nulidade de decisões interlocutórias que carecem de fundamentação, conforme precedente citado: **TJ-PA - Agravo de Instrumento: 08105505420238140000, julgado em 12/11/2024**, em que se anulou decisão por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC e art. 93, IX da CF.

Por fim, requer que:

- **Seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo**, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse;
- **Seja anulada a decisão interlocutória de ID 146080240**, determinando-se o retorno do

processo à tramitação regular, com oportunidade de manifestação dos agravantes sobre o ACT celebrado entre a agravada e o INCRA;

- Seja concedido o benefício da **assistência judiciária gratuita**, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, tendo em vista que os agravantes são trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social e econômica;
- Seja a parte agravada intimada para apresentação de contrarrazões e, também, o Ministério Público, por se tratar de hipótese de sua intervenção obrigatória (art. 178, I do CPC);
- O recurso tramita com dispensa de preparo, conforme a gratuidade de justiça e a tramitação eletrônica do processo.

## É O RELATÓRIO.

No caso dos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu, por 180 dias, o trâmite da Ação de Reintegração de Posse n. 0047447-75.2015.8.14.0136, ajuizada pela empresa Vale S.A., com fundamento em Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A decisão recorrida foi proferida com base em requerimento formulado pela própria parte autora da ação possessória (145810222 - Petição), não havendo qualquer imposição de obrigação ou medida desfavorável aos réus/agravantes. Nessa linha, ausente está a sucumbência ou situação jurídica desfavorável que legitime a interposição do recurso.

Sabe-se que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do apelo, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento. A ausência de interesse recursal, configurada pela inexistência do binômio necessidade-utilidade, obsta o conhecimento do recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (art. 996 do CPC).

Conforme bem assentado na jurisprudência:

“A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade. Restra prejudicada a decisão adesiva. Recurso principal de apelação não conhecido e recurso adesivo prejudicado” (TJPE – AC 5254962, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 20/11/2019, DJe 06/12/2019).

“O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. [...]

Revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.” (STJ – REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

“Nos termos do art. 996 do CPC, para a interposição de recurso, a parte deve ter efetivo interesse, expresso pelo prejuízo que a decisão possa ter lhe causado.” (TJMG – AC 10000220202311001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01/09/2022, DJe 02/09/2022).

Dessa forma, ausente o interesse recursal dos agravantes, não é possível o conhecimento do agravo. Ademais, eventuais tratativas ou pedidos de acesso às negociações travadas entre a empresa Vale S.A. e o INCRA devem ser formuladas diretamente perante aquele órgão, pelas vias administrativas próprias, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nesta seara negocial na atual fase processual.

## DISPOSTIVO

**Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 996 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de interesse recursal.**

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Desembargadora Relatora